

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-085	요구일자	2023.7.31.	처분종류	시정
처분대상부서	○○ 사무소	조치부서	○○ 사무소	회신기일	2023.9.30.
건 명	2023년 제1차 해외사무소 감사 - 직무관련자 간의 사적 거래 신고 누락 -				

1. 내 용

- 「공직자의 이해충돌 방지법」 제9조 제1항1) 및 제2항에 따르면 공직자는 자신, 배우자 또는 직계존속·비속인 자가 공직자 자신의 직무관련자와 물품 계약을 체결하는 행위를 사전에 안 경우 이를 인지한 날부터 14일 이내, 행위가 있었음을 사후에 알게 된 경우에도 안 날부터 14일 이내 소속기관의 장에게 그 사실을 서면으로 신고하여야 함.
- 이에 협력단은 2022. 5. 17. 「공직자 이해충돌 방지제도 운영지침」을 제정하였으며, 동 지침 별지 제7호의 서식을 작성하여 이해충돌방지담당관에게 서면 제출하거나 공공기관 청렴포털을 통해 신고하여야 함2).
- 그러나 ○○사무소의 KKK 사무소장(사무소 부임일 2023. 2. 1)은 전임자인 YYY 사무소장(파견기간 2020. 2. 26.~2023. 1. 31.)으로부터 개인차량을 인수하여 2023. 2. 4. 차량물품 구매계약을 체결하였으나, 협력단 내규에 따라 이해충돌방지담당관인 △△실 실장에게 직무관련자와의 거래 신고를 하지 않은 사실이 소관부서를 통해 확인됨.
- 차량 구매 계약일은 해당 법령 및 내규가 시행된 지 1년이 채 되지 않은 시점이었던 것을 감안할 때, 이는 고의적으로 신고를 하지 않은 것이라기보다 관련 규정 및 절차에 대한 인지 미숙에서 비롯된 것으로 보임.
- 한편, 협력단은 다수의 해외사무소를 설치·운영 중이며, 파견국가의 현지사정상 전임자 등의 직무관련자와 차량 인수 거래가 종종 발생하므로 사무소 귀부임자들은 이해충돌방지법에 대해 충분히 인지하여 신고 누락이 발생하지 않도록 하는 개선이 필요함.

2. 조치할 사항

- ☐ ○○○사무소장은 「공직자의 이해충돌방지법」 및 협력단 「공직자 이해충돌 방지제도 운영지침」에 따라 과거 직무관련자와의 차량거래 내역을 유관부서에 신고 조치하시기 바랍니다. (시정)

감사종류	종합감사
------	------

- 1) 「공직자의 이해충돌 방지법」제9조(직무관련자와의 거래 신고) ①공직자는 자신, 배우자 또는 직계존속·비속 또는 특수관계 사업자가 공직자 자신의 직무관련자와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한다는 것을 사전에 안 경우에는 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하여야 한다.
1. 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증원을 거래하는 행위
 2. 토지 또는 건축물 등 부동산을 거래하는 행위
 3. 제1호 및 제2호의 거래 행위 외의 물품·용역·공사 등의 계약을 체결하는 행위
- 2) △△실 실은 의무신고 채널을 기존 이해충돌방지담당관에 서면 제출하는 방식에서 공공기관 청렴포털로 신고채널 변경